



Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

A. Antecedentes

1. Mediante comunicación C-10401102-7539 del 13 de octubre de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió a la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, para que indicara las razones de *"fuerza mayor o caso fortuito"*, a que hace referencia el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa del programa Doctorado en Biología; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio del derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, en su calidad de docente de cátedra, recibió el estímulo previsto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, en el semestre 2009-2, consiste en la exención del 50% del pago de los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Biología de la Universidad de Antioquia.

En segundo lugar, la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA no acreditó el cumplimiento de la obligación de culminar los estudios de posgrado ni de obtener el título respectivo, al finalizar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 del acuerdo superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En efecto, luego de vencida la duración del programa¹, iniciado en el semestre 2009-2, (al finalizar el semestre 2013-1), y luego de que transcurrieran los periodos en los que pudo haber hecho uso de las posibles prórrogas (dos prórrogas hasta por la mitad de la duración del programa, la segunda a consideración del Consejo de Facultad y los Comités Escuela o de Instituto) en el semestre 2017-1, no cumplió el compromiso adquirido.

¹ De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo Académico 434 del 5 de septiembre de 2013, por el cual se modificó el artículo 2° del Acuerdo Académico 0123 del 2 de diciembre de 1997, el cual establece que la duración del programa de Doctorado en Biología es de ocho (8) semestres académicos.



2. Pese a que el requerimiento fue enviado por medio electrónico, la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, no se manifestó sobre los hechos que lo fundamentan, ni desvirtuó las razones que la hacen acreedora de restituir el 80% del valor otorgado como exención, en el programa de Doctorado en Biología.

B. Consideraciones

1. La señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, identificada con la cédula 32.244.056, fue admitida para el programa de Doctorado en Biología, en el semestre 2009-2.

2. Estuvo vinculada como docente de cátedra de la Universidad de Antioquia en el semestre 2009-2.

3. Los artículos 5 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) -aplicable y vigente en el caso de la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA durante el período en que se otorgó la exención- establecen que:

Artículo 5. Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada período académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 6. Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...] **Parágrafo 2.** Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa".

4. Para acceder en el semestre 2009-2, a la exención de los derechos de matrícula del 50% en el programa de Doctorado en Biología, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 ("Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006"), la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA suscribió un pagaré, como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el cual fue firmado además, por el señor MARIO AUGUSTO ZAPATA TAMAYO, con cédula 98.579.108 en calidad de codeudor.



5. En comunicación del 18 de abril de 2018, el Coordinador del Posgrado de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, informa que la estudiante estuvo matriculada en el periodo comprendido entre los semestres 2009-2 y 2012-2, realizando Siete de Ocho semestres establecidos en el plan de estudios del programa académico.

6. De acuerdo con la comunicación del 11 de octubre de 2016 del Departamento de Admisiones y Registro, en el caso de la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, se pudo constatar que en el semestre 2017-1 se vencieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de posible prorrogas, luego de transcurrido el tiempo de duración del programa (al finalizar el semestre 2013-1).

7. Con fundamento en lo expuesto se debe proceder a declarar el incumplimiento, por parte de la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de los derechos de matrícula en el Doctorado en Biología de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido; y ordenar el reintegro de la suma otorgada por concepto de exención en derechos de matrícula para el programa de Doctorado en Biología, teniendo en cuenta que:

7.1. La señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA recibió como exención de derechos de matrícula, durante el semestre 2009-2 cursado en el Doctorado de Biología, la suma de UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$1.036.245).

7.2 Luego de haber sido requerida por el Área de Cartera, por la no culminación del programa para el cual recibió la exención en derechos de matrícula, no dio respuesta y por tanto no desvirtuó la situación de incumplimiento en la que se encuentra inmersa, y por tanto no se evidencia una razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso asumido como beneficiaria de dicha exención en el tiempo establecido; y por el contrario está probado que no culminó con los estudios de posgrado en el programa de Doctorado en Biología.

8. Una vez en firme la presente decisión, la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA podrá proponer un plan de pagos ante el Comité Financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la Institución, por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad.

En consecuencia,

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21

Teléfono: 219 50 00 | **Fax:** 263 82 82 | **Nit:** 890.980-040-8 | **Apartado:** 1226

Correo electrónico: rector@udea.edu.co | Medellín, Colombia



RESUELVE

ARTÍCULO 1º Declarar el incumplimiento por parte de la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, identificada con la cédula 32.244.056, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el Doctorado en Biología de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena a la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula otorgados para el semestre cursado (2009-2), en el programa de Doctorado en Biología, el cual asciende a OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$828.996).

ARTÍCULO 3º Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro a nombre de la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, por el valor de a OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$828.996), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar el pagaré 681, de acuerdo con la carta de instrucciones anexa al mismo, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra de la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, identificado con la cédula 32.244.056 y el señor MARIO AUGUSTO ZAPATA TAMAYO, con cédula 98.579.108 en calidad de codeudor.

ARTÍCULO 4º Notificar personalmente la presente resolución a la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, identificada con cédula de ciudadanía 32.244.056. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

Red

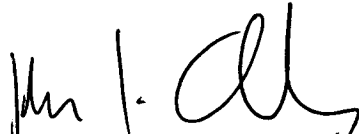


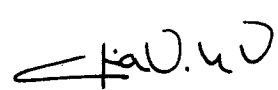
ARTÍCULO 5° Informar del contenido de esta resolución al señor señor MARIO AUGUSTO ZAPATA TAMAYO, con cédula 98.579.108.

ARTÍCULO 6° Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Antioquia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 7° Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) liquidaciones de matrícula y facturas en las que consta la exención en derechos de matrícula otorgada; b) pagaré y carta de instrucciones firmada por la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, c) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del 11 de octubre de 2016; d) Oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7539 del 13 de octubre de 2016, e) Comunicado del 18 de abril de 2018, expedido por el Coordinador del Posgrado de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas.

02 MAYO 2018


JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector


CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Citación para notificación personal

Secretario General Universidad de Antioquia <secretariogeneral@udea.edu.co>

3 de mayo de 2018, 11:00

Para: andretru@gmail.com

Señora
ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA
Calle 31 65-19
Teléfono 2623349
Medellín

Cordial saludo.

Le solicitamos presentarse a la Secretaría General de la Universidad de Antioquia, ubicada en el bloque 16 Oficina 337, localizada en la calle 67 53-108 de Medellín, con el objeto de realizar la notificación personal de la Resolución Rectoral 44229 expedida el 2 de mayo de 2018.

De no presentarse dentro del término de cinco (5) días hábiles, la notificación se surtirá mediante aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, la notificación podrá llevarse a cabo vía correo electrónico, siempre y cuando **accepte ser notificado de esta manera**, conforme al artículo 67 numeral 1 del mencionado Código, en cuyo caso deberá enviar solicitud expresa en tal sentido a la cuenta electrónica secretariogeneral@udea.edu.co.

Atentamente,
CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General
Universidad de Antioquia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

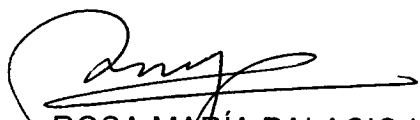
Resolución Rectoral 44229

NOTIFICACIÓN

En la fecha 3 de mayo de 2018, siendo las 11:43 horas, se notifica personalmente la señora ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA, identificada con cédula de ciudadanía 32.244.056, la Resolución Rectoral 44229 de 3 de mayo de 2018, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Antioquia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Se entrega al Notificado copia autentica de la citada Resolución.


ROSA MARÍA PALACIO H.
Notificadora


ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA
Cédula de ciudadanía 32.244.056
La Notificada

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 1007

Medellín, 18 de mayo de 2018

Señores
SECCIÓN CARTERA
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia
Medellín

21 MAYO 2018
Adriana S.

Cordial saludo

Para lo pertinente les remito copia de las siguientes resoluciones rectorales por la cuales se declaran incumplimientos de compromisos de culminación de estudios de posgrado, con las correspondientes copias de notificación:

NOMBRE	Resolución Rectoral
JUAN GUILLERMO LONDOÑO HERNÁNDEZ	44228
ANDREA ISABEL TRUJILLO CORREA	44229
CARLOS JAIME VALENCIA HENAO	44231

Atentamente,

CLEMENCIA URIBE RESTREPO
Secretaria General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia